

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2741/2532

เด็กชายเผ่าพันธ์ ขอบน้ำตาล โจทก์
นายป่วน พิกุลทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

โจทก์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ถูกกระทำความผิดได้ยื่นฟ้องคดีโดยบิดาผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทน แม้ขณะยื่นฟ้องบิดามีได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาโจทก์ ก็เป็นเพียงข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในชั้นยื่นฟ้อง ซึ่งอาจแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้เมื่อบิดามารดาโจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกันในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นแล้วเหตุบกพร่องในเรื่องความสามารถของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมย่อมหมดไป การฟ้องคดีของโจทก์จึงสมบูรณ์.

(อ้างฎีกาที่ 1608/2509 ประชุมใหญ่)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ว. จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างหน้าที่ขับรถขนขยะจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถประมาทชนรถจักรยานที่โจทก์นั่งซ้อนท้ายเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ขอให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ว. หรือไม่ไม่รับรอง จำเลยที่ ๑ มิได้ประมาทและกระทำการนอกทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ค่า

เสียหายมีไม่มาก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑๘๗,๑๐๘ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๐๖,๐๐๘ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า สำหรับปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องปรากฏว่า ว.ได้ ยื่นฟ้องในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ผู้เป็นบุตร ในขณะที่ยื่นฟ้อง ว. มิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาโจทก์ แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ว. กับ มารดาโจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกัน ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การเป็นบุตรชอบด้วย กฎหมายมีผลนับแต่วันสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕๗ (๑) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนนั้น เห็นว่า อำนาจฟ้องเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ เสียหายในเหตุละเมิดจากการกระทำของจำเลยที่ ๑ ตามฟ้อง เป็นแต่ว่าโจทก์ยังเป็น บุคคลผู้ไร้ความสามารถโดยยังเป็นผู้เยาว์ ซึ่งการเสนอข้อหาต่อศาลจะต้องให้ผู้แทน โดยชอบธรรมเป็นผู้เสนอข้อหาต่อศาลแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งมาตรา ๑ (๑๒) (๑๓), ๕๖ เมื่อขณะฟ้องคดี ว. ผู้เป็นบิดายังมิได้จดทะเบียน สมรสกับมารดาโจทก์ก็เป็นเพียงข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในชั้นยื่นฟ้อง ซึ่ง อาจมีการแก้ไขเสียให้ถูกต้องบริบูรณ์ได้ ดังนั้น เมื่อได้มีการสมรสอันทำให้ ว. มี

หมายเหตุ